

suojelumääräys ei oikeudellisesti ohjaa kaavamuutosta.⁶⁷⁴ Tässäkin kohtaa on muistettava, ettei taustalla aina ole ideaalitulannetta edeltävine yleiskaavoineen ja niistä johtuvine määräyksineen,⁶⁷⁵ eikä teetetty selvitystieto välttämättä ole pätevää tai riittävän kattavaa. Tutkimusaineistossa näyttäytyy, että perusteet ja vaihtoehtojen selvittäminen voivat olla varsin puutteellisia.

Imatra ei ole selvittänyt vaihtoehtoa purulle. Mistään ei ilmene, mitä Kosken koulun sisäilmaongelmien korjaaminen maksaisi. (Etelä-Saimaa 14.1.2019 Imatra ei aio perääntyä Kosken koulun purkamisesta)

Tarkoitushakuisten selvitysten teettäminenkin on mahdollista, sillä selvitysten tilaaja määrittelee niiden sisällön ja rajauksen.⁶⁷⁶ Epätäydelliset prosessit ja henkilöriippuvaiset toimintatavat johtavat sattumanvaraisen juridisen turvan antavaan suojeluun – eikä muulla ole tiukan paikan tullen painoarvoa. Oikeusas-teissa ei oteta kantaa kaavan tarkoituksenmukaisuuteen ja sisältöön, kunhan lain kirjaimen mukaista prosessia on noudatettu edes rimaa hipoen.

korkein hallinto-oikeuskin totesi, että kunta saa laatia myös epätarkoituksenmukaisen kaavan, että se ei ole laitonta. Ja se oli mun mielestä hurja, kun ne on aina kuitenkin ennakkopäätöksiä. Ja se oli mulle ehkä semmoinen, että tavallaan teimme kaikkemme minkä voimme ja myöhemmin sitten kuulin myöskin ELYltä aika korkeilta kaavoitusta valvovilta henkilöiltä, että he oli noteerannut tän meidän valituksen ja olivat ehkä samaa mieltä kuin me siinä valituksessa, mutta yksi osoitus just siitä, että mikä on tän tyyppisessä hankkeessa, tällaisessa kaupungissa viranomaisten, valtion viranomaisten liikkumavara. (H19)

Mäntysalo ja Nyman huomauttivat jo maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullessa, että tämä luo tilaa epätarkoituksenmukaiselle suunnittelulle, eikä kaavoista muistuttaminen ja valittaminen pelasta ympäristöä.⁶⁷⁷ Haastattelu- ja media-artikkeliaineistoissa tulee esille myös vuoden 2017 lakimuutos, jonka myötä ELY-keskusten rooli on kaventunut lähinnä pahoittelemaan kuntapäätöksentekoa.

Elyn mielestä on valitettavaa, ettei Savonlinnasta löytynyt riittävää tahtoa Hulikan ja Solmun säilyttämiseen asemakaavaa muutettaessa, sillä puutalokaksikon niin historiallisesti kuin kaupunkikuvallisesti merkittäviä arvoja ei uudisrakentamisella voi korvata. (Itä-Savo 19.9.2019. Savonlinnan rakennuksilla ei suojeluarvoa)

Edelleen ajankohtainen on oikeustieteilijä Hannu Klamin toteamus 1980-luvun alussa: "Voisi luulla, että suojellut rakennukset ovat suojassa. Lain antama suoja riippuu kuitenkin siitä, miten lakia käytetään, jos mitenkään."⁶⁷⁸ Kaavamääräysten ei pitäisi olla tulkinnanvaraisia, mutta etenkin maallikon silmiin ristiriitai-

⁶⁷⁴ KHO muu päätös 17/2023: *Korkein hallinto-oikeus toteaa vielä, ettei alueella voimassa oleva asemakaava ole oikeudellisesti sitovalla tavalla ohjeena asemakaavan muuttamiselle, eikä muutoksenhaun kohteena oleva kaavamuutos siten ole lainvastainen yksinomaan sen vuoksi, että kysymys kaava-alueen eteläosassa sijaitsevien rakennusten suojelemisesta on nyt ratkaistu eri tavoin kuin voimassa olevassa kaavassa.*

⁶⁷⁵ Kaikissa kunnissa ei ole kattavia yleiskaavoja eikä kuntien yleiskaavoissa välttämättä ole oikeusvaikutteisia määräyksiä koskien suojelua (esim. Helsingissä).

⁶⁷⁶ Ks. Flyvbjerg 2002, s. 361. Kunnalla on valta määritellä, mikä tieto on olennaista. Sel-laiseksi voidaan esimerkiksi katsoa ennalta päätettyä ratkaisua tukeva tieto.

⁶⁷⁷ Mäntysalo & Nyman 2001, s. 71–72.

⁶⁷⁸ Klami 1982, s. 90.